

และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่ ๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่คำวินิจฉัยอุทธรณ์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร.๔๐/๒๕๖๒)

๔. ความรับผิดของรัฐกรณีมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๐๖๘-๑๐๗๓

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๑๑๕-๑๑๒๑

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๖๗๗-๖๘๔

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๖๔๖-๖๕๐

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๖๗๖-๖๘๐

๕. ความรับผิดของรัฐกรณีอื่น ๆ

การยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง รายผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากออกโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงิน ประจำตำแหน่ง เป็นการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ซึ่งมีผลทำให้ผู้ถูกฟ้องคดี ได้รับเงินประจำตำแหน่งไปโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็นทางให้ กองทัพบกเสียเปรียบอันเป็นลาภมิควรได้ กองทัพบกจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดี คืนเงินให้แก่ตนเต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม เมื่อการเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิกถอน คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการให้เงิน หรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ กรณีจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินประจำตำแหน่งที่ไม่มีสิทธิรับไว้โดยสุจริต แต่เมื่อปรากฏว่า เงินประจำตำแหน่งดังกล่าวมีการเบิกจ่ายให้ผู้ถูกฟ้องคดีโดยการโอนไปพร้อมกับ เงินเดือนทุกเดือน โดยเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิได้รับและไม่มีสิทธิได้รับคลุกเคล้า ปะปนรวมกันอยู่เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งโดยปกติของวิญญูชนที่ต้องใช้จ่ายเงิน เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเป็นระยะเวลานานนับแต่เวลาที่ได้รับเงินไว้โดยสุจริต จนถึงเวลาที่เรียกคืนเงินดังกล่าว จึงไม่อาจแยกเงินส่วนที่มีสิทธิได้รับและไม่มีสิทธิได้รับ ออกจากกันได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่เชื่อได้ว่าในขณะที่เรียกคืนเงินดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีเงินส่วนที่รับไปโดยไม่มีสิทธิเหลืออยู่แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องคืน



เงินประจำตำแหน่งที่รับไปโดยไม่มีสิทธิดังกล่าวให้แก่กองทัพบก ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อครั้งผู้ถูกฟ้องคดีรับราชการทหารดำรงตำแหน่งในชั้นยศพันโท ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทันตแพทย์ หน่วยสัลยกรรมสนาม กองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ต่อมา วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหน่วยสัลยกรรมสนาม กองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ อัตราพันเอก ซึ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการทหารตั้งแต่ชั้นยศ พันโท (หรือนาวาโทหรือนาวาอากาศโทขึ้นไป) ที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) และผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในตำแหน่งดังกล่าว ในอัตราเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ต่อมา หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบพบว่าคำสั่งดังกล่าวคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีมีคุณวุฒิทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต แต่ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิตเท่านั้น เจ้าหน้าที่ของกองทัพบก (ผู้ฟ้องคดี) มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าสาขาวิชาชีพเฉพาะการแพทย์ หมายความว่ารวมถึงสาขาทันตแพทย์ด้วย จึงดำเนินการขออนุมัติออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินประจำตำแหน่ง และผู้มีอำนาจอนุมัติได้อนุมัติให้เบิกไปโดยผิดหลง หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๕๑๑/๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่งรายผู้ถูกฟ้องคดี ผลของคำสั่งดังกล่าวทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รวมเป็นเงินจำนวน ๑๘๘,๗๗๔.๑๙ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือที่ กท ๐๔๘๓/กพ.๑๔๒๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ เรียกเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวคืนจากผู้ถูกฟ้องคดี โดยกำหนดให้คืนภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชำระคืน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๑๘๔,๗๘๖.๕๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๘๘,๗๗๔.๑๙ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในตำแหน่งผู้บังคับหน่วยสัลยกรรมสนาม กองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ในอัตราเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙



เป็นต้นมา เป็นการทำคำสั่งทางปกครองซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ตามนัยบทนิยาม “คำสั่งทางปกครอง” ในมาตรา ๕^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผลของคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลตั้งแต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งและย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนไขหรือโดยเหตุอื่น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้มีอำนาจในการออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะได้รับรายงานการขออนุมัติยกเลิกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับเงินประจำตำแหน่ง เนื่องจากตำแหน่งผู้บังคับหน่วยคล้ายกรมสนาม กองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ นั้นกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้เป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะการแพทย์ โดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์เท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิสาขาทันตแพทย์ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) ตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ และคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๓๗๘/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เรื่อง คุณลักษณะของตำแหน่งข้าราชการทหารประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามหนังสือ ที่ กห ๐๔๒๑/๑๐๔๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กรณีจึงถือว่าวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ทราบเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๙๘/๕๐ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และถือเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าว ซึ่งต้องทำการเพิกถอนภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

^{๒๑-๒๒} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๙

ฯลฯ

ฯลฯ

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่คำสั่งทางปกครองจะได้อำนาจขึ้นเพราะการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีชอบด้วยกฎหมาย



ทั้งนี้ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการให้เงิน หรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้นั้น ต้องพิจารณาตามมาตรา ๕๑^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๕๑๑/๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงิน ประจำตำแหน่งรายผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ซึ่งมีผลทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินประจำตำแหน่งไปโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็นทางให้ผู้ฟ้องคดีเสียเปรียบอันเป็นลาภมิควรได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดี คืนเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเต็มจำนวน แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง ชั้นยศพันโท ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทันตแพทย์ หน่วยศัลยกรรมสนาม กองพันทหาร เสนารักษ์ที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพ ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท มาโดยตลอด และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหน่วยศัลยกรรมสนาม กองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ อัตราพันเอก จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีอาจคาดหมายได้ว่าเมื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจะไม่มีสิทธิ ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพต่อไปและไม่อยู่ในวิสัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะทราบได้ว่า ตำแหน่งดังกล่าวกำหนดเงินประจำตำแหน่งเฉพาะผู้มีคุณวุฒิแพทยศาสตร์เท่านั้น อีกทั้ง เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการดำเนินการขออนุมัติ

^{๒๓} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๑ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงิน หรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ให้คำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองนั้น กับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน

ความเชื่อโดยสุจริตตามวรรคหนึ่งจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อผู้รับคำสั่งทางปกครองได้ใช้ประโยชน์อันเกิดจาก คำสั่งทางปกครองหรือได้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไปแล้วโดยไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ผู้นั้น ต้องเสียหายเกินควรแก่กรณี

ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับคำสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้

(๑) ผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง หรือข่มขู่ หรือชักจูงใจ โดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อันใดที่มีชอบด้วยกฎหมาย

(๒) ผู้นั้นได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ

(๓) ผู้นั้นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองในขณะที่ได้รับคำสั่งทางปกครองหรือการไม่รู้นั้น เป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ในกรณีที่เพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลัง การคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ผู้รับคำสั่งทางปกครองได้ไป ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยถ้าเมื่อใดผู้รับคำสั่ง ทางปกครองได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองหรือควรได้รู้เช่นนั้นหากผู้นั้นมิได้ประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงให้ถือว่าผู้นั้นตกอยู่ในฐานะไม่สุจริตตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป และในกรณีตามวรรคสาม ผู้นั้นต้องรับผิดชอบในการคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้รับไปเต็มจำนวน



ให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะได้มีการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ แล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิรับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวในอัตราเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท ปรากฏตามหนังสือกองการกำลังพล ที่ กท ๐๔๒๑/๐๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๐ เรื่อง ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำคำสั่งดังกล่าว กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะที่ไม่มีสิทธิรับไว้โดยสุจริต และถึงแม้ภายหลังผู้ฟ้องคดีจะมีคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๕๑๑/๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่งรายผู้ถูกฟ้องคดี และได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะที่รับไปโดยไม่สิทธิ อันถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีตกอยู่ในฐานะรับเงินไว้โดยไม่สุจริต และจะต้องคืนเงินดังกล่าวเพียงส่วนที่ยังมีอยู่ในขณะเมื่อเรียกคืนก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวมีการเบิกจ่ายให้ผู้ถูกฟ้องคดีโดยการโอนไปพร้อมกับเงินเดือนทุกเดือน โดยเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิได้รับและไม่มีสิทธิได้รับคลุกเคล้าปะปนรวมกันอยู่เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งโดยปกติของวิญญูชนที่ต้องใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเป็นระยะเวลานานนับแต่เวลาที่ได้รับเงินไว้โดยสุจริตจนถึงเวลาที่เรียกคืนเงินดังกล่าว จึงไม่อาจแยกเงินส่วนที่มีสิทธิได้รับและไม่มีสิทธิได้รับออกจากกันได้ ประกอบกับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดียังมีเงินส่วนที่รับไปโดยไม่สิทธิเหลืออยู่อีกเป็นจำนวนเท่าใด และผู้ฟ้องคดีไม่มีหลักฐานว่าผู้ถูกฟ้องคดียังมีเงินส่วนที่รับไปโดยไม่สิทธิเหลืออยู่อีกแต่อย่างใด กรณีจึงเชื่อได้ว่าในขณะที่เรียกคืนเงินดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีเงินส่วนที่รับไปโดยไม่สิทธิเหลืออยู่แล้ว ดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องคืนเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะที่รับไปโดยไม่สิทธิตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รวมเป็นเงินจำนวน ๑๘๘,๗๗๔.๑๙ บาท พร้อมดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๑๒^{๒๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๙/๒๕๖๓)

^{๒๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๑๒ ถ้าทรัพย์สินซึ่งได้รับไว้เป็นลามกควรได้นั้นเป็นเงินจำนวนหนึ่ง ท่านว่าต้องคืนเต็มจำนวนนั้น เว้นแต่เมื่อบุคคลได้รับไว้โดยสุจริต จึงต้องคืนลามกควรได้เพียงส่วนที่ยังมีอยู่ในขณะเมื่อเรียกคืน



บทที่ ๑๙

คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ

๑. การจัดทำประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

๑.๑ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๒๓๘-๑๒๔๑
- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๖๙๐-๖๙๔
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๐๗๕-๑๐๘๖
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๑๒๓-๑๑๓๐
- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๖๕๗-๖๖๐
- ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๖๘๙-๖๙๕

๑.๒ การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๒๓๗-๑๒๓๘ และหน้า ๑๒๔๒-๑๒๔๕
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๗๔๙-๗๕๙
- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๖๘๗-๖๙๐
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๐๘๖-๑๐๙๐
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๑๓๑-๑๑๓๘
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๖๘๗-๗๐๐
- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๖๖๐-๖๖๕

๑.๓ การกำหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขในการประมูล

- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๐๙๐-๑๐๙๕

๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๒๔๖-๑๒๔๙
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๗๕๙-๗๖๒
- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๖๙๔-๖๙๕



ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๐๙๕-๑๑๐๕

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๑๔๐-๑๑๔๔

๓. การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

๓.๑ การตัดสิทธิผู้เสนอราคา

๓.๑.๑ การตัดสิทธิผู้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีทั่วไป

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๖๙๖-๗๐๒

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๘๓๑-๘๓๕

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๑๐๖-๑๑๑๓

๓.๑.๒ การตัดสิทธิผู้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

หลักฐานหรือสัญญาที่แสดงถึงการรวมกลุ่มในลักษณะเป็นกิจการร่วมค้า และต้องรับผิดชอบกันอย่างลูกหนี้ร่วม ถือเป็นหลักฐานที่มีความสำคัญในการยื่นข้อเสนอ ติดต่อทางการค้าหรือการประกอบธุรกิจกับผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก เนื่องจากเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหากเกิดความเสียหายขึ้นจากการดำเนินการทางการค้า หรือประกอบธุรกิจกับกิจการร่วมค้า ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอกที่เป็นคู่สัญญากับกิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดจากสมาชิกในกิจการร่วมค้า รายใดก็ได้ ดังนั้น สัญญากิจการร่วมค้าที่ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่หรือหนังสือข้อตกลงของกิจการร่วมค้าที่ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ที่กำหนดให้สมาชิกทุกรายในกิจการร่วมค้ารับผิดชอบร่วมกันและแทนกัน จึงเป็นเอกสารข้อเสนอด้านคุณสมบัติทั่วไปของผู้เสนอราคาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ การที่กิจการร่วมค้าผู้ยื่นเสนอราคา ไม่ลงลายมือชื่อตามรูปแบบหรือหลักเกณฑ์ที่ระบุในแบบฟอร์มสัญญากิจการร่วมค้า ที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ทั้งที่แบบฟอร์มและรายการของเอกสารดังกล่าว ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรูปแบบ รวมทั้งกำหนดช่องตำแหน่งในการลงชื่อ ตำแหน่งตัวแทนของบริษัท ลงลายมือชื่อ และวันที่ลงลายมือชื่อ ไว้อย่างชัดเจนและสามารถเข้าใจได้โดยง่าย กรณีจึงเป็นการที่กิจการร่วมค้าผู้ยื่นเสนอราคาดังกล่าวไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดในเอกสารคัดเลือกเอกชนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้กิจการร่วมค้าผู้ยื่นเสนอราคารายนั้นผ่านการประเมิน



ของข้อเสนอดังกล่าว ก็เท่ากับว่าหน่วยงานของรัฐสามารถละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ที่ตนกำหนดขึ้นได้ กรณีย่อมก่อให้เกิดบรรทัดฐานที่ไม่ถูกต้องและอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐในอนาคต อีกทั้งยังมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้น การที่คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนมีมติให้กิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาโดยไม่ถูกต้องดังกล่าวเป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินเอกสารของคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

การทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ประกาศเชิญชวนคัดเลือกเอกชนเพื่อร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ ในส่วนของท่าเทียบเรือ F โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และบริษัท ข. ในนามกิจการร่วมค้า อ. ได้ยื่นซองข้อเสนอโครงการดังกล่าวจำนวน ๕ ซอง ได้แก่ ซองที่ ๑ เอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอ ซองที่ ๒ ข้อเสนอทางคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซองที่ ๓ ข้อเสนอทางเทคนิคและแผนการลงทุนในโครงการ ซองที่ ๔ ข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทน และซองที่ ๕ ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ ในส่วนของท่าเทียบเรือ F (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาคัดเลือก แต่ปรากฏว่าประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งว่า เอกสารข้อเสนอของซองที่ ๒ ในส่วนสัญญากิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ของกลุ่มกิจการร่วมค้า อ. ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารคัดเลือกเอกชนของโครงการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีมติให้กิจการร่วมค้า อ. เป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินเอกสารข้อเสนอซองที่ ๒ ซึ่งกิจการร่วมค้า อ. ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ผู้อำนวยการการทำเรือแห่งประเทศไทยในฐานะประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือตอบกลับว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติไม่เปลี่ยนแปลงมติเดิม โดยเห็นว่า การที่สมาชิกแต่ละรายของกิจการร่วมค้า อ. ไม่ได้ลงนามในแบบฟอร์มสัญญากิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๑๖-ฉ ของเอกสารการคัดเลือกเอกชนถือเป็นการปฏิบัติไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารคัดเลือกเอกชนอย่างเป็นสาระสำคัญ เนื่องจากการไม่ลงนามในแบบฟอร์มสัญญาดังกล่าวส่งผลให้สมาชิกแต่ละรายไม่ผูกพันในการยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนในโครงการพิพาท อันก่อให้เกิดความไม่แน่นอนและความเสี่ยงแก่ภาครัฐจากการที่กิจการร่วมค้า อ. สามารถอ้างได้ว่าการยื่นข้อเสนอของตนไม่ผูกพันสมาชิกแต่ละราย นอกจากนี้ กรณีมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น



ต่อภาครัฐ ภาครัฐจะมีความเสี่ยงที่ไม่อาจเรียกค่าเสียหายจากกิจการร่วมค้า อ. ได้ทั้งหมด เพราะสมาชิกของกิจการร่วมค้า อ. ไม่ได้รับผิดร่วมกันและแทนกันจากการที่สัญญากิจการร่วมค้า ที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่นี้ไม่มีผลผูกพันอีกด้วย ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่ากิจการร่วมค้า อ. ได้ยื่นข้อเสนอทางคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว ข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อยในส่วนของการลงนามโดยตัวแทนผู้รับมอบให้กระทำการกลุ่มกิจการร่วมค้าไม่ใช่สาระสำคัญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อเสนอหรือเจตนาของกิจการร่วมค้า อ. การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้กิจการร่วมค้า อ. เป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินเอกสารข้อเสนอของที่ ๒ และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการประกวดราคา โครงการพิพาทโดยพิจารณาข้อเสนอของที่ ๓ ของที่ ๔ และของที่ ๕ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ และบริษัท ข. ต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และบริษัท ข. ร่วมกันประกอบธุรกิจภายใต้ข้อตกลงหรือสัญญาร่วมค้าที่มีลักษณะเป็นกิจการร่วมค้าและเป็นกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่เพื่อยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนในโครงการที่พิพาทกับการทำเรือแห่งประเทศไทย โดยในส่วนของความรับผิดชอบของกิจการร่วมค้าในกรณีที่เกิดความเสียหายทางการค้าหรือการประกอบธุรกิจของกิจการร่วมค้านั้น กิจการร่วมค้าจะต้องรับผิดชอบร่วมกันโดยแต่ละบริษัทที่ร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้าต่างก็มีความรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอกร่วมกันอย่างลูกหนี้ร่วม ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญ ดังนั้น หลักฐานหรือสัญญาที่แสดงถึงการรวมกลุ่มในลักษณะเป็นกิจการร่วมค้าและต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่างลูกหนี้ร่วมจึงเป็นหลักฐานที่มีความสำคัญในการยื่นข้อเสนอติดต่อทางการค้าหรือการประกอบธุรกิจกับผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก เนื่องจากเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหากเกิดความเสียหายขึ้นจากการดำเนินการทางการค้าหรือประกอบธุรกิจกับกิจการร่วมค้า ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอกที่เป็นคู่สัญญากับกิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดจากสมาชิกในกิจการร่วมค้ารายใดก็ได้ และเมื่อพิจารณาเอกสารการคัดเลือกเอกชนโครงการที่พิพาทซึ่งกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ สมาชิกแต่ละรายต้องให้ผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) เพื่อยืนยันความถูกต้องของเอกสารข้อเสนอด้านคุณสมบัติของตน รวมทั้งสมาชิกทุกรายต้องให้ผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อ



และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) เพื่อยืนยันว่า เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารข้อเสนอ ประกอบกับตามแบบฟอร์มและรายการของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอในภาคผนวก ๑๖-ฉ ในส่วนของรายชื่อและตำแหน่งของตัวแทนของแต่ละสมาชิกในกิจการร่วมค้า รวมทั้งชื่อและที่อยู่ของบริษัท ได้กำหนดช่องให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงชื่อ ตำแหน่ง และตัวแทนของบริษัท ไว้ในด้านซ้ายของหน้ากระดาษ ส่วนด้านขวาของหน้ากระดาษ ได้กำหนดช่องให้ลงลายมือชื่อ และวันที่ที่ลงลายมือชื่อ โดยในส่วนด้านล่างของแผ่นกระดาษ ในวงเล็บของแบบฟอร์มดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่า ให้ลงลายมือชื่อโดยยื่นข้อเสนอและประทับตราสำคัญของบริษัททุกหน้า/เพิ่มเติมหน้าได้ตามต้องการโดยสามารถทำสำเนาสำหรับหน้าที่เพิ่ม และให้ลงลายมือชื่อโดยผู้ยื่นข้อเสนอและประทับตราสำคัญของบริษัททุกหน้า จึงเห็นได้ว่าการยื่นเอกสารข้อเสนอดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้ความสำคัญในความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารด้านคุณสมบัติมากกว่าเอกสารข้อเสนอทั่วไป จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรูปแบบของเอกสารข้อเสนอและการลงนามกำกับเอกสารไว้แตกต่างจากเอกสารข้อเสนอทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันในการใช้สิทธิเรียกร้องกรณีเกิดความเสียหายทางการค้าหรือการประกอบธุรกิจกับกิจการร่วมค้า โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรวมทั้งตำแหน่งในการลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารข้อเสนอตามเอกสารคัดเลือกเอกชนดังกล่าว สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ กรณี คือ กรณีแรก เป็นการลงนามในเอกสารข้อเสนอทั่วไป ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนของสมาชิกแต่ละรายลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) บนทุกหน้าของเอกสารข้อเสนอทั่วไป เพื่อเป็นการยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารข้อเสนอ ส่วนกรณีที่สอง เป็นการลงนามในเอกสารข้อเสนอด้านคุณสมบัติซึ่งรวมทั้งแบบฟอร์มในภาคผนวก ๑๖-ฉ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามจะต้องลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) เพื่อยืนยันความถูกต้องของเอกสารข้อเสนอด้านคุณสมบัติของตน และต้องให้ผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) เพื่อเป็นการยืนยันว่าเอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารข้อเสนอ กรณีจึงถือได้ว่า เอกสารข้อเสนอด้านคุณสมบัติทั่วไป ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสาร... ๔) สัญญากิจการร่วมค้าที่ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ หรือหนังสือข้อตกลงของกิจการร่วมค้าที่ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยจะต้องกำหนดให้สมาชิกทุกรายในกิจการร่วมค้ารับผิดชอบร่วมกันและแทนกันตามแบบฟอร์มในภาคผนวก ๑๖-ฉ เป็นเอกสารข้อเสนอด้านคุณสมบัติทั่วไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และบริษัท ช. ไม่ลงลายมือชื่อตามรูปแบบหรือหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มสัญญากิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ทั้งที่แบบฟอร์มและรายการของเอกสารตามแบบฟอร์มในภาคผนวก ๑๖-ฉ ดังกล่าว ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรูปแบบ รวมทั้งกำหนดช่องตำแหน่งในการลงชื่อ ตำแหน่ง ตัวแทนของบริษัท ลงลายมือชื่อ และวันที่ลงลายมือชื่อ ไว้อย่างชัดเจนและสามารถ



เข้าใจได้โดยง่าย จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และบริษัท ข. ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดในเอกสารคัดเลือกเอกชนดังกล่าวอันเป็นสาระสำคัญ อีกทั้ง กรณีนี้ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และบริษัท ข. ในนามกิจการร่วมค้า อ. ชี้แจงเหตุผลถึงการไม่ลงนามในหน้าลงนามของสัญญากิจการร่วมค้าดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และบริษัท ข. จึงได้ส่งเอกสารภาคผนวก ๑๖-ฉ ฉบับใหม่ ที่มีการลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของนิติบุคคลในกิจการร่วมค้าแต่ละรายอย่างถูกต้องครบถ้วนโดยไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงถึงเหตุที่ไม่ได้ลงนามให้ถูกต้องในการยื่นเอกสารข้อเสนอในครั้งแรกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบแต่อย่างใด พฤติการณ์ดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และบริษัท ข. ได้ทราบถึงความบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญดังกล่าวแล้ว

เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และบริษัท ข. ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในแบบฟอร์มภาคผนวก ๑๖-ฉ ของเอกสารคัดเลือกเอกชนที่พิพาท ซึ่งเป็นข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และบริษัท ข. ผ่านการประเมินของข้อเสนอดังกล่าว ก็เท่ากับว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นฝ่ายปกครองได้พิจารณาเห็นชอบและกำหนดขึ้นเองได้ กรณีย่อมก่อให้เกิดบรรทัดฐานที่ไม่ถูกต้องและอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐในอนาคต อีกทั้งยังก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบและไม่เป็นธรรมแก่ผู้เข้าร่วมยื่นเอกสารเสนอราคาที่ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในเอกสารคัดเลือกเอกชนที่พิพาทได้ ดังนั้น การที่ตัวแทนหรือผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และบริษัท ข. มิได้ลงลายมือในช่องที่กำหนดตามแบบฟอร์มในภาคผนวก ๑๖-ฉ จึงเป็นความบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญและมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ปฏิบัติโดยถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารคัดเลือกเอกชนที่พิพาท ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และบริษัท ข. ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยส่งสัญญากิจการร่วมค้าที่ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ซึ่งเป็นฉบับใหม่ที่สมาชิกทุกรายลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามแบบฟอร์มในภาคผนวก ๑๖-ฉ ของเอกสารคัดเลือกเอกชนดังกล่าวแล้วนั้น ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอันเป็นสาระสำคัญในข้อเสนอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และบริษัท ข. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจรับเอกสารดังกล่าวไว้พิจารณาได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีมติให้กิจการร่วมค้า อ. เป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินเอกสารข้อเสนอของที่ ๒ ของคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอโครงการพิพาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๑/๒๕๖๓)



๓.๒ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

๓.๒.๑ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้เสนอราคารายอื่นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๒๔๙-๑๒๕๐ และ ๑๒๕๒-๑๒๕๔

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๗๐๕-๗๐๘

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๘๔๐-๘๔๓

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๑๒๑-๑๑๒๘

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๑๔๙-๑๑๕๒

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๗๐๕-๗๑๑

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๖๗๕-๖๗๘

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๖๙๙-๗๐๒

๓.๒.๒ การไม่อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้เสนอราคาซึ่งมิได้เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจัดซื้อหรือจัดจ้างในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

หนังสือรับรองผลงานเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้มีประสบการณ์และศักยภาพเพียงพอที่จะทำงานให้แล้วเสร็จได้ จึงถือเป็นเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างที่เป็นสาระสำคัญ ดังนั้นเมื่อประกาศประมูลจ้างและเอกสารประมูลจ้างกำหนดให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีหลักฐานเป็นสำเนารับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่หน่วยงานผู้จัดให้มีการประมูลจ้างเชื่อถือ แต่ผู้ชนะการประมูลจ้างยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างของเทศบาลที่ตนเป็นเพียงผู้รับจ้างช่วง ไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรงกับเทศบาล จึงขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องพิจารณาไม่รับข้อเสนอของผู้ชนะการประมูลจ้างดังกล่าว การที่หน่วยงานผู้จัดให้มีการประมูลจ้างมีประกาศให้ผู้ขาดคุณสมบัติข้างต้นเป็นผู้ชนะการประมูลจ้าง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลบ้านตาต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน ๓ แห่ง ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาต อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้วยระบบบ่อเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาไว้ว่าจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่เทศบาลตำบลบ้านตาตเชื่อถือ ซึ่งตามเอกสารประมูลจ้างแนบท้ายประกาศดังกล่าวก็ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไว้เช่นเดียวกัน โดยกำหนดหลักฐานการเสนอราคาว่าอย่างน้อยต้องมีสำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และหากผู้ประสงค์จะเสนอการรายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือยื่นเอกสารประมูลราคาจ้างไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอการรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำเป็นลำดับที่ ๒ เห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มีประกาศให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. เป็นผู้ชนะการประมูลจ้างไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. ยื่นหนังสือรับรองผลงานที่ไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรงกับเทศบาลตำบลหนองวัวซอ ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศประมูลจ้างและเอกสารประมูลจ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. เป็นผู้ชนะการประมูลจ้าง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันออกประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประมูลจ้าง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่หนังสือรับรองผลงานนั้นเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาเพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้มีประสบการณ์และศักยภาพเพียงพอที่จะทำงานให้แล้วเสร็จได้ ประกาศประมูลจ้างและเอกสารประมูลจ้างที่พิพาทจึงกำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานเป็นสำเนาหนังสือรับรองผลงานของผู้เสนอราคามาแสดงต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ดังนั้น คุณสมบัติดังกล่าวจึงเป็นเงื่อนไขในเอกสารในการประมูลจ้างที่เป็นสาระสำคัญ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลจ้าง ได้นำหนังสือรับรองผลงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. ที่รับรองว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. เป็นผู้รับจ้างจาก



ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. ให้ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง จำนวน ๔ สาย ของเทศบาลตำบลหนองวัวซอ ค่าจ้างจำนวน ๒,๘๐๕,๐๐๐ บาท มาเป็นหนังสือรับรองผลงานประกอบ การยื่นเอกสารประมูลจ้างที่พิพาท โดยสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นสัญญาที่เทศบาลตำบลหนองวัวซอ ซึ่งเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. เป็นผู้รับจ้าง จึงเห็นได้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับเทศบาลตำบลหนองวัวซอ ซึ่งเป็นเจ้าของงานหรือโครงการก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. แม้จะเป็นผู้รับจ้างช่วงจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. แต่ก็ไม่ใช่อคู่สัญญาโดยตรงกับเทศบาลตำบลหนองวัวซอ และผลงานที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่งานที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. เพราะห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. ไม่ใช่เจ้าของงานหรือโครงการก่อสร้างดังกล่าว อีกทั้งข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบของเทศบาลตำบลหนองวัวซอยังปรากฏว่างานจ้างตามสัญญาจ้างข้างต้น ไม่พบการจ้างช่วงห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. แต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. ไม่ใช่อคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้มีสิทธิ เสนอราคาประมูลจ้างตามประกาศประมูลจ้างและเอกสารประมูลจ้างที่พิพาท คณะกรรมการ ดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงต้องพิจารณาไม่รับข้อเสนอมือของห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. ดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มีประกาศผลการประมูลจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. เป็นผู้ชนะการประมูลจ้าง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ พิจารณาเพิกถอนประกาศผล การประมูลจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. เป็นผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการที่พิพาท โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกประกาศ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๔๕/๒๕๖๓)

๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

ในการประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อมิเตอร์ไฟฟ้าของ การไฟฟ้านครหลวง แม้จะมีข้อกำหนดสงวนสิทธิการยกเลิกการประกวดราคาไว้ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การไฟฟ้านครหลวงจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา ด้วยเหตุใด ๆ ก็ได้ ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตอบข้อหารือเกี่ยวกับปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของการกำหนดเงื่อนไข การจัดซื้อพัสดุเพื่อทดลองใช้งานตามประกาศประกวดราคาดังกล่าวว่าเป็นไปตาม แบบแผนของทางราชการ ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันราคา ซึ่งไม่เป็นไป ตามเจตนารมณ์ของทางราชการก็ตาม แต่เมื่อในการพิจารณาผลการประกวดราคา



มิได้มีการนำข้อกำหนดข้างต้นมาพิจารณาและทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าร่วมประกวดราคาด้วยกัน หรือตัดสิทธิบุคคลหนึ่งบุคคลใดในการประกวดราคา อีกทั้งมิใช้กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของการไฟฟ้านครหลวงจนเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคาตามข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยการพัสดุ ดังนั้น การยกเลิกการประกวดราคาโดยอ้างเหตุผลตามการตอบข้อหารือของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินข้างต้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

การไฟฟ้านครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อมิเตอร์ไฟฟ้า (Watthour Meter) single phase two wire, 230 V AC, 50 Hz ขนาดต่าง ๆ รวม ๖ รายการ โดยมีผู้ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจำนวน ๕ ราย ผลปรากฏว่าบริษัท ท. (ผู้ฟ้องคดี) เป็นผู้ชนะการประกวดราคา แต่ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือยืนยันตามราคาที่ได้ออกไปแล้วต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ผู้อำนวยการกองจัดหาในประเทศ ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและพัสดุของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งยกเลิกการจัดหาพัสดุตามประกาศประกวดราคาครั้งนี้ไปยังผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีไปรับหลักประกันของคืน หลังจากนั้น ผู้อำนวยการกองจัดหาในประเทศ ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเหตุผลในการยกเลิกการประกวดราคาว่า เป็นไปตามหนังสือตอบข้อหารือของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาที่มีพิกัดมีการกำหนดเงื่อนไขการซื้อเพื่อทดลองใช้งาน ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบแผนทางราชการ และอาจเข้าข่ายเป็นการกีดกันการเสนอราคาของผู้เสนอราคาหรือเอื้อแก่รายหนึ่งรายใด ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันราคา และอาจขัดต่อกฎหมาย จึงจำเป็นต้องยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งยกเลิกการประกวดราคาข้างต้นต่อผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาโดยให้เหตุผลว่า ตามเอกสารประกวดราคาได้มีข้อกำหนดสงวนสิทธิการยกเลิกการประกวดราคาไว้ ประกอบกับกรณีดังกล่าวได้มีการหารือไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว จึงจำเป็นต้องยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวเพื่อดำเนินกระบวนการใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายเป็นค่าขาดกำไรจากการขายมิเตอร์ไฟฟ้า ค่าเตรียมสินค้า และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือเตรียมการเสนอมิเตอร์เข้าประกวดราคา



เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔๘,๑๓๓,๘๖๐.๒๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ว่าในเงื่อนไขการประกวดราคาจะมีข้อกำหนดสงวนสิทธิการยกเลิกการประกวดราคา และข้อกำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อพัสดุเพื่อทดลองใช้งานตามที่ได้มีการหารือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเอาไว้ด้วยก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณาดำเนินการยกเลิกการประกวดราคานั้น ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถกระทำด้วยเหตุใด ๆ ก็ได้ หากแต่จะต้องปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อในคดีนี้ปรากฏว่า ในการพิจารณาผลการประกวดราคาได้มีกรณีที่มีการนำข้อกำหนดที่พิพาทมาพิจารณา และทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าร่วมประกวดราคาด้วยกัน หรือตัดสิทธิบุคคลหนึ่งบุคคลใดในการประกวดราคา กรณีจึงมิได้เป็นข้อกำหนดที่มีผลใด ๆ ต่อการพิจารณาผลการประกวดราคาพิพาทในครั้งนี้ อีกทั้ง เหตุผลที่นำมาใช้ในการยกเลิกการประกวดราคา ดังกล่าวก็มีใช้กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคาตามข้อ ๓๗^๑ ของข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๓ แต่อย่างใด ดังนั้น การยกเลิกการประกวดราคาโดยอ้างเหตุผลข้างต้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบตามข้อ ๓๗ ดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๕^๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ อันทำให้การยกเลิกการประกวดราคาเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องรับผิดชอบชี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้เรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหาย ๓ ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย (๑) ค่าเสียหายจากการขาดกำไรจากการขายมิเตอร์ไฟฟ้า (๒) ค่าเตรียมสินค้า และ (๓) ค่าใช้จ่ายในการ

^๑ ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๓

ข้อ ๓๗ หลังจากการประกวดราคาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ้างกับผู้เข้าร่วมประกวดการรายใด ถ้ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของการไฟฟ้านครหลวงเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายการหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคา ซึ่งทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าร่วมประกวดราคาด้วยกัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างยกเลิกการประกวดราคานั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ให้ผู้ว่าการเป็นผู้พิจารณาดำเนินการดังกล่าว แทนคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง

^๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๕ ความสัมพันธ์กับระเบียบอื่น

นอกจากที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ หรือระเบียบอื่นของหน่วยงานนั้น ๆ ควบคู่ไปด้วย เว้นแต่คณะกรรมการการพัสดุว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะกำหนดหรือวินิจฉัยเป็นประการอื่น



ดำเนินการหรือเตรียมการเสนอมิเตอร์เข้าประกวดราคา ทั้งนี้ ในส่วนของค่าเสียหายจากการขาดกำไรจากการขายมิเตอร์ไฟฟ้านั้น การขาดไปซึ่งกำไรที่จะพึงได้ถือเป็นค่าเสียหายประเภทหนึ่ง ที่ศาลยอมรับพิจารณากำหนดให้ได้ตามข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ เมื่อผู้ฟ้องคดีเพียงแต่กล่าวอ้างว่าการยกเลิกการประกวดราคาจะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กำไรจากการขายมิเตอร์ไฟฟ้า เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๖ ของยอดขาย แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีพยานหลักฐาน ที่แสดงต่อศาลถึงต้นทุนของราคาสินค้า ปรากฏแต่เพียงงบการเงินของผู้ฟ้องคดี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่แสดงถึงรายได้ ต้นทุนขาย รายละเอียดงบประมาณกำไรขาดทุนแยกตามผลิตภัณฑ์ ซึ่งแม้ผลิตภัณฑ์ประเภทมิเตอร์ไฟฟ้าจะมีกำไร แต่ก็เป็นการกำไรได้จากการขายและรายได้อื่น ที่ไม่สามารถแยกแสดงถึงรายละเอียดของกำไรต่อหน่วยได้ ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แย้งว่า ในการเจรจาขอลดราคา ผู้ฟ้องคดียืนยันราคาที่ไม่สามารถลดราคาได้ แสดงว่าราคา ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอไว้จำนวน ๑๗๑,๑๔๕,๒๘๐ บาท เป็นราคาที่ต่ำมากแล้ว หากมีกำไรคงไม่เกิน ร้อยละ ๑ ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากงบดุลการเงินของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์ แสดงว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีกำไรมากตามฟ้อง ดังนั้น จึงกำหนดค่าเสียหายในส่วนที่เป็น ค่าขาดกำไรให้แก่ผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๑ ของยอดขาย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีชนะ การประกวดราคาเป็นมูลค่า ๑๗๑,๑๔๕,๒๘๐ บาท ค่าเสียหายที่เป็นค่าขาดกำไรร้อยละ ๑ จึงคิดเป็นมูลค่า ๑,๗๑๑,๔๕๒.๘๐ บาท

สำหรับค่าเสียหายในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นค่าเตรียมสินค้านั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้มี พยานหลักฐานสนับสนุนเกี่ยวกับค่าเตรียมสินค้าดังกล่าว ประกอบกับสินค้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกวดราคาเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จัดซื้อมาเพื่อการใช้งานที่สามารถตากแดดตากฝนเป็นเวลานาน ต่อเนื่องกันหลายปี จึงไม่ใช่สินค้าที่เสื่อมสภาพหรือเสียหายได้ง่ายเพราะต้องเก็บรักษาไว้นาน ผู้ฟ้องคดียอมนำไปจำหน่ายแก่บุคคลอื่นหรือแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ เมื่อมีการเรียก ประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องลดราคา และช่วงระยะเวลาที่จะต้องส่งมอบสินค้าตามเงื่อนไขเพิ่มเติม หากมีการตกลงซื้อขายกัน ต้องแบ่งส่งมอบเป็น ๙ งวด เป็นระยะเวลา ๒๗๐ วัน ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ ส่งซื้อสินค้าตามจำนวนทั้งหมด และในการดำเนินการประกวดราคาตั้งแต่ต้นจนถึงการยกเลิก การประกวดราคานั้น ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงทำสัญญาสั่งซื้อสินค้า จากผู้ฟ้องคดีแล้วหรือไม่ จำนวนเท่าใด ดังนั้น ค่าเสียหายในส่วนนี้ศาลจึงไม่อาจกำหนดให้แก่ ผู้ฟ้องคดีได้ สำหรับค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือเตรียมการ เสนอมิเตอร์ไฟฟ้าเข้าประกวดราคานั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ชี้แจงแสดงรายละเอียดและ พยานหลักฐานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าวว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไร จำนวนเท่าใด โดยระบุจำนวนเงิน โดยรวมเท่านั้น ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้เช่นเดียวกัน พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน ๑,๗๑๑,๔๕๒.๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย



ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๙/๒๕๖๓)

๕. การจัดทำสัญญา

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๑๔๐-๑๑๔๒

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๑๖๒-๑๑๗๑

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๖๗๙-๖๘๑

๖. หลักประกันของ

๖.๑ กรณียึดหลักประกันของเนื่องจากผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

การที่ผู้ฟ้องคดีมอบอำนาจให้ผู้แทนเพียงคนเดียวเป็นผู้เข้าร่วมเสนอราคา ทั้งที่ตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้ อย่างชัดเจนว่า ให้สิทธิส่งผู้แทนเข้าเสนอราคาได้ไม่เกิน ๓ คน อีกทั้งยังมอบอำนาจให้ผู้แทนเพียงคนเดียวดังกล่าวเดินทางไปลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคาโครงการในพื้นที่สองจังหวัดในเวลาใกล้เคียงกัน ทำให้เมื่อโครงการแรกมีเหตุขัดข้องต้องขยายระยะเวลาการเสนอราคาออกไป จึงเหลือเวลาในการเดินทางเพื่อไปถึงสถานที่เสนอราคา อีกแห่งหนึ่งเพียงหนึ่งชั่วโมงเศษ พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่เอาใจใส่ ในการเข้าร่วมเสนอราคาของผู้ฟ้องคดี และหากจะเป็นความจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัวในระหว่างการเดินทาง ก็ไม่แน่ว่า จะสามารถเดินทางมาถึงสถานที่เสนอราคาได้ทันกำหนดเวลา กรณีจึงมิใช่เหตุสุดวิสัย แต่ถือเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดีเองโดยแท้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่เข้าร่วม เสนอราคาตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันมีผลทำให้หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคา เสียโอกาสที่จะได้รับการแข่งขันในการเสนอราคาเนื่องจากมีผู้เสนอราคาน้อยรายลงไป จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง AC ถนนสาย สป.๑๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๑-บ้านหาดสองแคว อำเภอเมือง และอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยกำหนดราคากลางและวงเงินงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๘,๓๕๓,๐๐๐ บาท และกำหนดเงื่อนไขให้ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง จำนวน ๔๑๗,๖๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อเอกสารการประกวดราคาและยื่นเอกสารตามข้อกำหนดในประกาศประกวดราคาดังกล่าว พร้อมทั้งได้จัดทำหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ถูกฟ้องคดี และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และได้วางพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้มูลค่า ๔๕๘,๐๐๐ บาท ให้ไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันซอง ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาดังกล่าว และแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารสำนักงานบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑๓.๐๐ ถึงเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ ๑๔.๔๕ ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา และเสนอราคาตั้งแต่วันที่ ๑๕.๐๐ ถึงเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา เมื่อถึงวันเสนอราคาปรากฏว่านาย พ. ผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีแต่เพียงผู้เดียวมาถึงสถานที่เสนอราคาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยล่าช้ากว่ากำหนดเวลาการให้ลงทะเบียนเป็นเวลา ๓๐ นาที ประธานคณะกรรมการฯ จึงประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า เหตุที่ไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนดนั้น เนื่องจากในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีมีการเสนอราคาในอีกโครงการหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในระหว่างการเสนอราคาโครงการดังกล่าวเกิดเหตุขัดข้องของระบบการเสนอราคาทำให้ต้องขยายระยะเวลาออกไป และเมื่อเสร็จสิ้นการเสนอราคานาย พ. ผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีก็เดินทางไปยังจังหวัดสระบุรีเพื่อเข้าร่วมเสนอราคาโครงการที่พิพาททันที แต่ในระหว่างเดินทางเกิดมีอาการหน้ามืดจะเป็นลม และได้เข้ารับการรักษานึกเงิน ณ โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งแพทย์ได้วินิจฉัยอาการว่าเกิดจากโรคเบาหวานและมีอาการความดันโลหิตสูงแทรกซ้อนจากน้ำตาลในเลือดต่ำ จึงไม่อาจเข้าเสนอราคาได้ทันตามกำหนดเวลาดังกล่าว อันเป็นเหตุสุดวิสัย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าเหตุตามข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีไม่ใช่เหตุสุดวิสัย จึงไม่คืนหลักประกันซองให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งยึดหลักประกันซองของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ตกลงผูกพันตนตามประกาศประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดี ด้วยการยื่นเอกสารประกวดราคาพร้อมทั้งได้วางหลักประกันซองให้ไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และจัดทำข้อตกลงตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีแสดงเจตนาสนองรับคำเสนอประกาศประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดี และก่อให้เกิดความผูกพันตามสัญญาหลักประกันซองระหว่างกัน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตนได้ตกลงผูกพันไว้ตามเอกสารการประกวดราคาที่พิพาท โดยการเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารดังกล่าว และตามหนังสือแสดงการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ดังนั้น การที่นาย พ. ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีเดินทางไปไม่ทันกำหนดเวลาลงทะเบียน จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติผิดสัญญาตามข้อกำหนดของหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๔๑๗,๖๕๐ บาท

สำหรับปัญหาว่ามีเหตุอันสมควรลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด นั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมอบอำนาจให้นาย พ. แต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนเดินทางไปลงทะเบียนและเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาในการประกวดราคาโครงการก่อสร้างอีกโครงการหนึ่งที่ถนนพหลโยธิน เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกำหนดเวลาในการเสนอราคาระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ ถึงเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ก่อนกำหนดเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคาของโครงการที่พิพาทในคดีนี้ เพียงหนึ่งชั่วโมงเศษ และผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับในหนังสืออุทธรณ์คำสั่งยึดหลักประกันว่า ในการเสนอราคาช่วงเช้าที่กรุงเทพมหานครนั้น เกิดเหตุขัดข้องในการเสนอราคาทำให้ต้องมีการขยายเวลาเสนอราคาออกไป จึงทำให้นาย พ. ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีมีเวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปถึงสถานที่ประกวดราคาโครงการที่พิพาทในคดีนี้ ณ อาคารสำนักงานบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี น้อยลงไปอีก จึงเห็นได้ว่า ไม่ว่าผู้แทนของผู้ฟ้องคดีจะมีอาการป่วยหรือไม่ก็ตาม ก็ไม่แน่ว่าจะสามารถเดินทางมาถึงสถานที่เสนอราคาได้ทันตามกำหนดเวลาหรือไม่ พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่เอาใจใส่ในการเข้าร่วมเสนอราคาตามข้อตกลงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่ปรากฏชัดแจ้งในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจ้างดังกล่าวว่า ผู้ฟ้องคดีสามารถส่งผู้แทนเข้าเสนอราคาได้ไม่เกิน ๓ คน แต่ผู้ฟ้องคดีกลับมอบอำนาจให้นาย พ. เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมเสนอราคาแทนผู้ฟ้องคดีเพียงคนเดียว จึงถือได้ว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดีเองโดยแท้ ดังนั้น แม้หากจะเป็นความจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่านาย พ. เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัวระหว่างการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคาที่ยังจังหวัดสระบุรี

